

2. 확정신고 및 중간예납

(1) 과세표준 확정신고

당해연도 국내외에 종합소득이 있는 거주자와 국내사업장이 있는 경우 국내원천소득이 있는 비거주자는 다음연도 5월 31일 종합소득세 확정신고납부하여야 하나 다음의 경우는 과세표준확정 신고를 하지 아니할 수 있다. 다만 성실신고확인서 첨부대상자의 경우 6월 30일까지 할 수 있다

① 과세표준확정신고의무가 없는자.

- 근로소득, 퇴직소득, 연금소득, 연말정산 대상사업소득만 있는자
- 분리과세대상 이자, 배당, 연금, 기타소득만 있는자. (분리과세대상 주택임대는 확정신고 대상에 해당한다)

※ 연말정산대상 사업소득이란 ?

직전연도수입금액이 7,500만원 미만인 간편장부 대상자로서 보험모집인, 방문판매인,음료배달원으로서 원천징수의무자가 사업소득에 대하여 연말정산을 한 경우

※ 근로소득의 확정신고 및 경정청구

- 일반적으로 근로소득만 있는 경우 확정신고대상이 아니나 연말정산에 오류가 있는 경우나 추가공제사항이 발생한 경우 그리고 당해 연도에 이중근로가 있었으나 최종근무지에서 합산신고하지 않았거나 연말정산 오류가 있는 경우 주소지 관할 세무서에 확정신고를 할 수 있다. 근로소득자 또는 원천징수의무자는 법정 납부기한으로부터 5년 이내 경정청구를 할 수 있다.

② 과세표준확정신고 특례

사망의 경우: 상속개시일이 속하는 달의 말일서 부터 6개월이 되는 날까지 사망일이 속하는 과세기간에 대해 확정신고납부하여야 한다 (1-5월 사망한 거주자가 직전과세기간 확정신고를 하지 않은 경우도 이를 준용한다)

국외이주를 위하여 출국하는 경우:

거주자가 주소 및 거소를 국외로 이주하기 위하여 출국하는 경우 비거주자에 해당하므로 출국일 전일 까지 당해 과세기간, 직전과세기간에 대한 확정신고납부하여야 한다.

③ 토지등 매매차익(상가신축분양) 예정신고와 납부

토지, 건물을 매매한 부동산 매매업자는 사업소득이지만 양도소득과 동일하게 부동산 매매업자 매매차익예정신고를 하여야 한다. (주택신축분양업 제외)

- 매매차익예정신고를 한 경우에도 반드시 별도의 확정신고를 하여야 하며, 예약매출에 대해 작업진행률로 확정신고한 경우에도 동일하게 매매일로부터 2월내에 예정신고납부 하여야 한다(서일 46011-10814 2002. 12.9 재경부소득 46073-168 2002. 12. 9)

④ 확정신고기한의 연장

다음중 하나의 사유에 해당될 때에는 납세자의 기한연장 신청에 의하여 세무서장이 확정신고기한을 연장할 수 있다.

- 천재, 지변
- 납세자가 화재, 전화, 기타 재해를 입거나 도난을 당한때
- 납세자 또는 그 동거가족이 질병으로 위중하거나 사망하여 상중인 때
- 정전, 프로그램의 오류 기타 부득이한 사유로 한국은행 및 체신관서의 정보통신망이 정상적인 가동이 불가능 한때.
- 권한 있는 기관에 장부, 서류가 압수 또는 영치된 때

⑤ 추가확정신고

아래의 경우는 확정신고기한이 경과한후 확정신고이지만 이를 수정신고로 보지 않고 확정신고의 연장으로 보기 때문에 신고불성실, 납부불성실등 가산세가 없는 확정신고로 보고 있다

- 법인세법에 의한 소득처분

과세표준확정신고기한이 법인세법에 의하여 익금에 산입한 금액이 배당·상여 또는 기타소득으로 처분됨으로써 소득금액에 변동이 발생함에 따라 종합소득 과세표준확정신고 의무가 없었던 자, 세법에 따라 과세표준확정신고를 하지 아니하여도 되는 자 및 과세표준확정신고를 한 자가 그 신고기한까지 (처분일, 신고일의 다음다음달 말일)소득세를 추가 신고,납부하여야 하는 경우

-종합소득 과세표준확정신고를 한 자가 그 신고기한내에 신고한 사항 중 정부의 허가·인가·승인 등에 의하여 물품가격이 인상됨으로써 신고기한이 지난 뒤에 당해 소득의 총수입금액이 변동되어 추가로 신고한 경우

- 국세청 통보 자료의 오류

국세청이 제공한 기타소득지급명세서에 따라 종합소득 과세표준확정신고를 한 자가 그 제공받은 내용에 오류 등이 있어 소득세를 추가신고 (제215조 제7항 후단에 따른 통지를 받고 그 받은 날이 속하는 달의 다음다음 달 말일까지 추가신고하는 경우를 포함한다)한 때

- 법원판결에 의한 소득금액 변동

확정신고를 한 자가 그 신고기한이 지난 후에 법원의 판결·화해 등에 의하여 부당해고기간의 급여를 일시에 지급받음으로써 소득금액에 변동이 발생함에 따라 소득세를 추가로 납부하여야 하는 경우로서 법원의 판결 등에 따른 근로소득원천징수영수증을 교부받은 날이 속하는 달의 다음다음 달 말일까지 추가신고한 때